

AÇÃO PENAL 939 MARANHÃO

RELATOR	: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REVISOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES
ADV.(A/S)	: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO

Trata-se de ação penal oferecida originariamente pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra João Castelo Ribeiro Gonçalves, imputando-lhe a prática das condutas tipificadas no art. 1º, II e V, do Decreto-Lei 201/1967, combinado com o art. 71 do Código Penal (fl. 9), porque o réu, “enquanto gestor Municipal desta cidade de São Luís/MA, deixou de efetuar o pagamento dos servidores públicos municipais devidos em relação ao mês de dezembro de 2012, ao passo que efetivou diversos pagamentos a fornecedores da Prefeitura, com a verba destinada ao pagamento das obrigações alimentares mencionadas” (fl. 2).

Após regular instrução, em 25/11/2014 o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA julgou “procedente o pedido posto na denúncia, para condenar o réu JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES, qualificado nos autos, no art. 1º, inc. II e V (parte final), do Decreto-Lei 201, de 1967, a uma pena de 02 (dois) anos reclusão e 03 (três) meses, de detenção” (fl. 715).

Em 9/12/2014, o réu interpôs recurso de apelação (fls. 732-797), recebido pelo Juízo de primeiro grau (fl. 798) e contrarrazoado pelo Ministério Público estadual (fls. 800-832).

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 16/4/2015 o Desembargador-Relator declinou a competência para este Supremo Tribunal Federal, por ser o réu detentor de prerrogativa de foro, no exercício do cargo público de Deputado Federal (fls. 845-846).

Recebidos os autos neste Supremo Tribunal (fl. 850), a Ministra

Cármen Lúcia, Relatora original do feito, determinou o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República, que apresentou a seguinte manifestação.

“De se ressaltar, inicialmente, que são plenamente válidos todos os atos processuais praticados perante o Juízo de origem, em atenção ao princípio *tempus regit actum*. Assim, deve a ação penal prosseguir no estado em que recebida.

Nesta esteira, considerando que o feito encontra-se em condições de imediato julgamento, cabe ao Supremo Tribunal Federal, juiz natural da causa, apreciar o recurso de apelação interposto pelo réu. Esse, a propósito, é o entendimento sufragado pela jurisprudência da Suprema Corte:

AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL) E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (FRAUDE PROCESSUAL). ACUSADO, CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE ASSUME MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO RESPECTIVO TRIBUNAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE IMPÕE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA O SUPREMO TRIBUNAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA FINS DO ART. 55, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Incumbe ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição, processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns (como no caso), os membros do Congresso Nacional desde o momento em que passam a ter direito a assento na cadeira parlamentar, com a expedição do diploma (art. 53, § 1º, da Constituição). **2. Manifestando-se a prerrogativa de foro após a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e pendente de julgamento a apelação, passa a causa**

à jurisdição do STF, para aqui ter seu prosseguimento a partir do estado em que se encontra, legítimos os atos anteriormente nela praticados. 3. Nesses casos, o julgamento da apelação pelo Supremo Tribunal Federal deve observar, inclusive quanto às sustentações orais (ordem de apresentação e tempo de duração), o regime próprio dos recursos (e não o das ações penais originárias). 4. As circunstâncias do caso impedem o desmembramento em relação ao corréu despido da prerrogativa de foro. Demais preliminares afastadas. 5. Absolvição dos apelantes da imputação de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal), por força do art. 386, III, do Código de Processo Penal. 6. Condenação à reprimenda do art. 325, caput, do Código Penal, com declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, ambos do Código Penal; e à do art. 325, § 2º, do Código Penal, substituída por duas restritivas de direito, mantida a perda do cargo público. 7. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito. 8. Controvérsia no âmbito desta Suprema Corte a respeito da competência para decretar a perda do mandato no caso de condenação criminal transitada em julgado. Orientação original que deve prevalecer, no sentido de atribuir à Casa Legislativa a que pertence o parlamentar condenado. Inteligência do art. 55, § 2º, da Constituição da República.

Ante o exposto, o Procurador-Geral da República manifesta-se pela inclusão do feito em pauta, com ulterior apreciação e julgamento do recurso interposto, cientificando-se previamente o réu” (fls. 858-862).

Contudo, em 23/5/2017, foi encartada nos autos a certidão de óbito do réu.

AP 939 / MA

Isso posto, em razão do falecimento do réu (fl. 866), declaro extinta a punibilidade de João Castelo Ribeiro Gonçalves, nos termos do art. 107, I, do Código Penal e julgo extinto o presente recurso (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se e dê-se ciência ao Procurador-Geral da República.

Brasília 24 de maio de 2017.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator